A Guide to Zakāt

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين

One of the fundamental pillars of Islām is zakāt. It is a testament to the deep connection that Muslims have to the dīn of Allāh Taʿālā that on a yearly basis, particularly in Ramaḍān, imams and scholars everywhere are inundated with questions pertaining to zakāt. My community is no different. In the past nine years that I have been blessed to be serving the Tawheed Center community, I have received many questions, and many of these questions are frequently repeated. By the grace of Allāh, during the last ten days of Ramaḍān, I was able to compile some basic information about zakāt along with frequently asked questions to serve as a quick reference guide. This work is dedicated to my beloved community.

Despite this being a small compilation, several people's contributions were needed to bring this project to its current stage. Special thanks go the following people, in no particular order. To Irfan Shuttari, who is the best friend a scholar could have. May Allāh Taʿālā bless him and his family immensely. May Allāh Taʿālā assist his children who are currently memorizing Qurān. To my teacher and mentor Muftī Ahmed Rabbani, who took time out of his extremely busy Ramaḍān schedule to look through this, make corrections, and suggest changes/additions. Muftī Saab is without a doubt one of the most genuinely caring and supportive people I have ever met. He is genuinely happy with others' successes. May Allāh Taʿālā bless him and his family immensely. May He allow us to value him as he deserves to be valued. He is a truly unique gem. To my sister Anaam, who edits everything I write. May Allāh Taʿālā reward her immensely for all the things she does for the dīn and for our family, openly and secretly, and may He put immense barakah in her work. To my mother, who taught me how to write and who took a last look at this work. May Allāh Taʿālā reward her for all her sacrifices and never make her or my father dependent on anyone. And to my wife, who supports me in everything I do. May Allāh Taʿālā give her all the happiness in the world for providing our family so much happiness and stability. May Allāh Taʿālā reward all three of these women for their efforts with the "everlasting Home where no toil or fatigue will touch us" (35:35).

This work is not "complete" in the sense that I hope to go back and revise, add, and make changes from time to time. If a mistake is found, please bring it to my attention – I will be grateful. May Allāh Taʿālā accept this work and make it a means of benefit.

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Mohammed Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
Farmington Hills, Michigan
Shawwāl 5, 1442 c/o May 16, 2021

Disclaimer: The views and opinions expressed in this work belong only to the author and are based on his study and research. Every effort has been made to ensure that the correct Sharʿī position is mentioned, but it is possible that other muftīs reach different conclusions. The views and opinions in this work should in no way be assumed to represent or reflect the official positions of Tawheed Center, the author's teachers and associates, or any other institution with which he may be affiliated.

Contents

The Importance of Zakāt 4
Who Has to Pay Zakāt? 4
What is the Niṣāb? 5
Zakātable Assets and Liabilities 7
Calculating Your Zakāt Asset Base 8
Cash 9
Gold and Silver 10
Zakāt on Merchandise 11
Zakāt on Stocks 12
Zakāt on Retirement Accounts 13
Zakāt on Cryptocurrency 14
Debts Receivable 15
Liabilities 17
Calculating Your Zakāt Asset Base: Summary 18
Who Can Be Given Zakāt? 19
Frequently Asked Questions 20
Small Business Frequently Asked Questions 31
Appendix: Zakāt on Livestock* 35
References 38

The Importance of Zakāt

Zakāt is one of the five pillars of Islām.[1] Its importance can be gauged from the fact that it is mentioned with ṣalāh – the first thing that a Muslim will be questioned about on the Day of Judgment[2] – 82 times in the Qurān.[3] Linguistically, zakāt has many meanings.[4] These include purity, growth and increase, barakah (blessing), and beautiful praise. All of these meanings apply to the one who gives zakāt. Their wealth will be purified, their wealth will grow and increase, and Allāh Ta'ālā Himself praises the one who gives zakāt. The shar'ī (legal) definition of zakāt is to give a portion of the wealth specified by the sharī'ah to a poor, non-Hāshimī Muslim in such a way that the giver is relieved of all benefit and connection from the wealth, for the pleasure of Allāh Ta'ālā.[5]

It is an honor to give zakāt and it should not be looked at or treated as a tax or burden. It is a practical way of expressing our gratitude towards Allāh Ta'ālā for blessing us immensely with more wealth than the vast majority of the world's population. However, in His infinite mercy, Allāh informs us that if we express gratitude, He will increase His favors upon us.

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (سورة ابراهيم:٧)

"If you are thankful, I will give you more." (14:7)

For doing something we should already being doing, Allāh has promised abundant benefits in this world. One can only imagine what Allāh has in store in the Hereafter for the ones who dutifully discharge their zakāt.

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة السجدة: ١٧)

"No one knows what delights of the eyes are kept hidden for them as a reward for their deeds." (32:17)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْرًا، بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ". ثُمَّ قَرَأَ {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (بخاري)

"Nabī ﷺ said, "Allah said, 'I have prepared for My pious worshipers such things as no eye has ever seen, no ear has ever heard of, and no heart has ever imagined. All that is reserved, in addition to the things you have been informed about." Then he recited: 'No soul knows what is kept hidden (in reserve) for them of joy as a reward for what they used to do.'" (Bukhārī)

Who Has to Pay Zakāt?

The dīn of Islām is very practical and takes into consideration the realities of the world in which we live. Each of us needs material wealth to survive. Allāh describes wealth as a means of support for us (4:5). Therefore, zakāt is only obligatory on people who meet certain conditions. The conditions[6] are that a Muslim be:

1. Sane
2. Mature
3. Free
4. In possession of the niṣāb, in excess of debts and essentials, for one Islāmic (lunar) year

What is the Niṣāb?

The niṣāb is a benchmark that is used to determine whether a person is considered self-sufficient or needy.[7] The niṣāb for someone who has gold *only* and no silver or other currency is 87.48 grams (7.5 tolas). The niṣāb for someone who has silver *only* and no gold or other currency is 612.36 grams (52.5 tolas).[8] If a person had only gold *or* silver (not both) and no other currency, they would not have to pay zakāh unless the amount exceeded the niṣābs stated above. Practically speaking, it is very rare that a person has only gold or silver. Usually they have some gold, some silver, and some cash. Along with these three, sometimes, a person will also have merchandise/inventory. When there is a mix of these things, the gold niṣāb value is used.[9] Since the value is tied to the gold price, it changes. The current value of the niṣāb can be found at darulfiqh.com under the indices section.

If the total zakātable assets minus liabilities exceed the value of the niṣāb, and the person is in possession of this amount for one Islāmic year, zakāt is due. When determining if one has the niṣāb for the entire year, only the date of acquiring the niṣāb (zakātable assets minus liabilities) exceed its value and the one-year anniversary (on the Islāmic calendar) of acquisition are considered. It is expected that a person's wealth will fluctuate over the course of the year and at times will go above the niṣāb and other times below. Being in possession of the niṣāb at the two ends of the year signify that a person is self-sufficient and able to sustain themselves despite the ups and downs of life.[10] If a person has more than the niṣāb amount at the end of their zakāt year, they will give zakāt of 2.5% of their entire zakāt asset base, regardless of when individual sums of money were earned. Zakāt is not a tax on *income earned* throughout the year. It is a way of expressing our gratitude to Allāh, purifying our wealth, and helping those less fortunate than us by giving a small portion of what *we have left* at the end of the year.

Note 1: The only thing that is considered is the value of a person's zakāt asset base on their zakāt anniversary date. No consideration is given to sums of money that come into their possession over the course of the year.

- **Example 1:** Zayd's zakāt anniversary is on Shawwāl 5. On Shawwāl 1, he has $10,000. On Shawwāl 4, the house he was selling closes and $400,000 comes into his account. On Shawwāl 5, he will calculate 2.5% of $410,000.
- **Example 2:** Zayd's zakāt anniversary is on Shawwāl 5. On Shawwāl 1, he has $500,000. On Shawwāl 4, he closes on a house he was buying for $400,000. On Shawwāl 5, he will calculate 2.5% of $100,000.

Note 2: The only exception to Note 1 is if in the middle of the zakāt year, a person loses everything and goes completely bankrupt. In this case, they will wait until they gain the niṣāb again. That date will become the zakāt anniversary, and after one year, if the person is still in possession of niṣāb, zakāt will be due.[11]

Zakātable Assets and Liabilities

Assets

The following assets make up most people's zakāt asset base:

- Cash
- Gold
- Silver
- Property for resale/business inventory/merchandise/trade goods
- Stocks: This includes Retirement packages like 401(k)s and IRAs
- Retirement Accounts
- Cryptocurrency
- Debts receivable

Livestock and agricultural produce are considered separately from the things mentioned above. Livestock has its own niṣāb (tables are included) and ʿushr, the zakāt on agricultural produce, has no niṣāb.

Liabilities (Debt)

The only thing that is deducted from one's zakātable assets is debt.

Calculating Your Zakāt Asset Base

Assets consist of the sum of:

1. Cash and its equivalents
2. The value of gold and silver (jewelry included)
3. Property for resale/business inventory/merchandise
4. Investments: Stocks, retirement accounts, and other investments
5. Debts receivable

If the sum of these minus debt is more than the niṣāb, and the person has been in possession of the niṣāb for one Islāmic year, zakāt will be due. It will be calculated by taking 2.5% of the zakāt asset base. If the sum of these minus debt is less than the niṣāb, zakāt will not be due.

- **Example 1**: Zayd comes into possession of the niṣāb on Rajab 10, 1442. On that date, the niṣāb is valued at $4,900. On Rajab 10, 1443, the niṣāb is valued at $5,100 (the dollar value fluctuates because it is tied to the gold price).
    - After adding up assets and subtracting debt, Zayd has $6,000.
    - He will pay 2.5% of $6,000 in zakāt.

- **Example 2**: Zayd comes into possession of the niṣāb on Rajab 10, 1442. On that date, the niṣāb is valued at $4,900. On Rajab 10, 1443, the niṣāb is valued at $5,100 (the dollar value fluctuates because it is tied to the gold price).
    - After adding up assets and subtracting debt, Zayd has $5,000.
    - He will not have to pay zakāt. Whenever he comes into possession of the niṣāb again, his zakāt year will begin from then.

Note: The above examples highlight the necessity of having a general idea of what the niṣāb is at all times.

Cash

For zakāt purposes, the following will be totaled:

- Cash on hand
- Personal bank accounts
- Joint accounts
- Foreign currency
- Money in cash accounts such as PayPal, Cash App, and Venmo
- Visa, American Express, MasterCard and other gift cards that are treated the same as cash and can be used anywhere (not restricted to one store or a network of stores)

Note: It is important to distinguish between ownership and permission to use. For a joint account, if a person is able to distinguish how much belongs to them and how much belongs to their spouse, they will use the amount that belongs to them. If it is not possible to determine who contributed how much to the account, the percentage is distributed evenly between the account holders.[12]

- **Example 1:** There is a single income household where the spouses have a joint bank account and the husband is the income earner. The wife has no income, but she has jewelry. Every time a paycheck is deposited to the account, it *belongs* to the husband even though the wife has permission to use it however she pleases. When the zakāt anniversary arrives, the husband is responsible for zakāt on the money in the account. The wife is responsible for zakāt on her own jewelry.

- **Example 2:** The scenario is the same as example 1. However, the wife receives a large sum of money as inheritance and deposits it to the account. When the zakāt anniversary arrives, the husband is responsible for zakāt of all of the money in the account except for the inheritance money. The wife is responsible for zakat on her inheritance money along with zakāt on her jewelry.

- **Example 3:** Both husband and wife work and earn, and both have their own individual accounts along with a joint account. The joint account is used for common expenses and it is difficult to distinguish each spouse's money from the other. In this case, each spouse will be responsible for zakāt on their own account along with 50% of the joint account. If they did not have individual accounts and only had a joint account, both would be responsible for zakāt on 50% of the account.

Gold and Silver

For zakāt purposes, the market value of gold and silver on the day of one's zakāt anniversary are calculated and added to the zakāt asset base. Jewelry is included.

For pieces that are a mix of gold/silver and other stones, ask a jeweler for the amount of gold/silver in the piece, and then calculate the value of the gold or silver and add to the total.

In the rare case that a person has *only* gold or *only* silver, weight will be used rather than the market value.

- The niṣāb for someone who has gold *only*, and no silver or other currency is 87.48 grams (7.5 tolas).
- The niṣāb for someone who has silver *only*, and no gold or other currency is 612.36 grams (52.5 tolas).[8]

Note: If a person has *only* gold *OR only* silver (not both) and no other currency, they would not have to pay zakāt unless the amount in their possession exceeded the niṣābs stated above. Practically speaking, it is very rare that a person has only gold or silver. Usually they have some gold, some silver, and some cash. In that case, the market value of the each is found and then combined.

Zakāt on Merchandise[13]

For zakāt purposes, merchandise/inventory/trade good is any non-monetary item purchased with the intention, *at the time of purchase*, of resale.

- If a person buys something with the intention of resale and then changes his/her mind and decides to keep it for personal use, it is no longer considered a trade good.
- If the product is still being manufactured, zakāt is given on the market value of the raw materials in their current state as raw materials. If it is not possible to find the market price of the raw materials, the cost of the raw materials will be used.
- If the product is finished and ready for sale, zakāt will be given on the market value of the item at the time of calculating zakāt.
- When calculating the amount of zakāt due on merchandise, the market value of the item at the time of one's zakāt anniversary is used. The market value of the item at the time of giving zakāt is not used.
- In the case of a partnership, each partner will calculate the value of their assets within the company.

Example 1: Zayd purchases a home with the intention of flipping it (fixing and reselling). While he is fixing the home, his zakāt anniversary arrives.

- He will give zakāt on the market value of the home.

Example 2: Khālid finds an iPhone for a great deal. He decides to try it out and if he doesn't like it, he will sell it to someone else.

- He will not pay zakāt on the value of the phone because his intention at the time of purchase was not exclusively resale.

Example 3: Bakr purchases a plot of land. He thinks that if he finds a seller who will buy it for a good price, he will sell it to him, and if not, he can keep the land and pass it on to his children.

- The land will not be considered a trade good because he did not purchase it with a firm intention of resale.

Example 4: 'Amr sells phones. His zakāt anniversary is on Rajab 10. The market value of his inventory on that day is $5,000. He wants to wait until Ramaḍān to pay his zakāt. On the first day of Ramaḍān, he decides to actually pay his zakāt. On that day, the value of his merchandise is $6,000.

- He will calculate zakāt on $5,000, because that was the value of his inventory on the day his zakāt became obligatory.

Zakāt on Stocks[14]

Stocks are purchased with two intentions:

1. Short-term: A person buys and sells stock in the short term for monetary (capital) gain.
2. Long-term investment: The shareholder wishes to be part of the company and partake in its profits by holding on to the stock for a long period of time, usually receiving dividends.

When purchased for short-term (to resell for a quick profit), the entire market value of the stock is added to one's asset base at the time of calculating zakāt.

When purchased as a long-term investment, the percentage of non-zakātable items owned by the company are deducted from the value of the share. For example, a company's stock is valued at $100:

- 10% of its assets are raw material
- 10% is cash
- 10% is produced goods
- <u>10% are goods that are still being processed</u>
  = 40% total

- 60% of its assets are machinery, tools, land, and vehicles (all of this information can be found on a company's annual report).

Zakāt will only be due on $40. This $40 will be added to the shareholder's asset base at the time of calculating zakāt.

<u>Note:</u> 401(k)s and IRAs are long-term investments. The non-zakātable assets on these can be deducted from zakāt calculations. Further research on this topic is forthcoming.

Zakāt on Retirement Accounts

In this section, mandatory retirement accounts are discussed. These include cash balance, pensions, and other plans where the company sets aside a portion of the employee's earnings on a mandatory basis. The company then allows interest to accrue on this amount. Sometimes, the company invests the money. The employee has no access to these funds:[15] The withheld salary along with interest is given to the employee at the conclusion of their employment.

It is permissible to keep the sum of the money and interest accrued, as it is considered to be part of one's employment benefits. The fact that the company is terming it interest does not make it ribā according to the sharʿī definition of the word.

- There is no zakāt due on the sum until it is received by the employee, and there is no zakāt due on the years prior to his being given the sum.

Example: ʿUmar worked at a company for 30 years. Every pay period, 5% of his salary was withheld. The company allowed interest on the withheld salary over the course of the years. When ʿUmar retired, his company gave him $500,000 – the amount of salary that was withheld over the years along with interest accrued.

- ʿUmar will not have to pay any zakāt on the $500,000 until his zakāt anniversary arrives. When his zakāt anniversary arrives, he will give zakāt on his asset base. Whatever is remaining of the $500,000 will be included with his other assets.

    - To explain further take the following two scenarios:
        1. ʿUmar's zakāt anniversary is on Shawwal 15. He receives the $500,000 in Muḥarram. In Rajab, he purchases a house for $600,000. These $600,000 will not be not be considered part of his asset base when he calculates his zakāt.

        2. ʿUmar's zakāt anniversary is on Shawwal 15. He receives the $500,000 on Shawwal 14. If ʿUmar was already in possession of the niṣāb, this $500,000 will be included in his asset base when he calculates his zakāt the next day, *regardless of the fact that one year did not pass on this specific sum*.

<u>Note</u>: Voluntary retirement plans like 401(k)s and IRAs are treated as long term investments and were discussed in the previous section.

Zakāt on Cryptocurrency[16]

This is a new and developing topic, and therefore there are varying opinions. Furthermore, as time goes on, it is possible that the understanding of these will change.

- Those crypto assets that are purchased with the intention of resale take the ruling of merchandise. Zakāt is due on the value of the asset on the day of one's zakāt anniversary.
- Those cryptocurrencies that are treated as currencies in the real world (you can actually purchase things with them like Bitcoin) are treated as currency and are thus zakātable.
- Platform tokens that are purchased with the intention to use within its platform and not to be resold are not zakātable.

Debts Receivable

Debts receivable are divided into three types:[17]

1. A strong debt: A debt for merchandise. Loaned cash would also fall under this category.
2. A weak debt: A debt for something unearned, such as inheritance, or for something that is not a tangible asset, such as mahr or what is paid for khul'ah. Wages that have been earned but not yet received also fall under this category.
3. An intermediate debt: A debt for non-trade (merchandise) goods such as clothing for personal use.

For the one owed the debt, zakāt is due on number 1 (strong debt) on the person's zakāt anniversary, regardless of whether or not possession has been taken of the money. For numbers 2 and 3, zakāt will not actually be due until possession is taken of the money owed.

Furthermore, a strong debt will be divided into two types:[18]

1. The debtor acknowledges the debt and the lender (one calculating their zakāt) believes they will receive their money back. In this case, zakāt must be calculated on the loaned amount every year.

    - **Example**: Zayd loans Bakr $10,000 to be paid back in 5 years. Each year, Zayd will add the $10,000 he is owed by Bakr to his asset base (or, in the case that it was partially paid back, whatever the balance of the loan is). He will pay the $250 (2.5% of 10,000) owed on this loaned amount yearly along with the rest of his zakāt.

    Note: If the amount is large and it is difficult for the lender to pay its zakāt immediately, it can be paid once the money is received. In the example above, if Zayd was unable to pay $250 yearly, he could pay $1,250 (five years' worth of zakāt) when Bakr pays him back. However, it is better to pay the zakāt on a yearly basis.

2. The debtor does not acknowledge the debt and the one paying zakāt does not have any reasonable hope that they will get their money back. In this case, the money is considered lost and is not added to the asset base.

    This is a common scenario, so consider the following three examples. In all of the examples, Aḥmad loans his cousin $50,000 to be paid back in 5 years:

    - **Example 1:** After a few years, or after the loan is due (5 years), Aḥmad's cousin denies that he owes him at all.
        - No zakāt will be due on the $50,000.

- **Example 2:** After a few years, or after the loan is due (5 years), Aḥmad's cousin insists that he only owes him $20,000.
    - After his cousin claims that he only owes $20,000, zakāt will only be due on $20,000.

- **Example 3:** Seven years have passed and Aḥmad's cousin has made no mention of the amount due. Because his cousin is older than him, Aḥmad cannot directly ask him for his money back. He hints at it from time to time but receives no response from his cousin.
    - No zakāt will be due on the $50,000. If his cousin does pay him back later, zakāt will not be due on previous years.

Liabilities

The only thing that is deducted from one's zakātable assets is debt. There are two types of debt:[19]

1. Long-term debt: This debt spans over a number of years. The amount one needs to pay within one year can be deducted from assets.
2. Short-term debt: Liabilities that need to be paid within a year. These will always be deducted from your assets.

The following debts can be deducted from your asset base:

- Outstanding (not future) basic living expenses which have not yet been paid for:
    - Utility Bills
    - Medical bills (the portion that is due within one year if it is a large amount and there is a payment plan).
- Housing expenses: One year worth of mortgage and rent (when a lease is signed) can be deducted.
- Items purchased on credit: You have taken receipt of goods but not yet paid for them.
- Outstanding salaries and service fees.
- Unpaid dowry to one's wife: Assuming one intends to pay this during the coming year.
- Personal loans: The portion that needs to be repaid within a year.
- Commercial loans: Only one year worth of payments can be deducted.

Calculating Your Zakāt Asset Base: Summary

The following formula will be used to determine one's zakāt asset base:

(Cash in personal bank accounts + Cash on hand + foreign currency + money in cash accounts/apps + gift cards that are treated as cash + your share of a joint account + the value of gold and silver + retirement accounts [after consulting with a muftī] + the value of merchandise + the value of stocks + the value of cryptocurrencies + debts receivable)

Minus

(Outstanding bills + credit balances + outstanding salaries and service fees + dowry to be paid within the year + personal loans due within a year + one year worth of commercial loans)

= **Zakāt Base:** If this amount exceeds the gold niṣāb*, zakāt is due on 2.5% of the total.

Note: Zakāt can be given in cash and in-kind. This means other items whose value equals the amount of zakāt due can be given.

The condition is that in-kind donations be such that the recipient is given full ownership of the item. The value of the item on the day of one's zakāt anniversary is taken into consideration. If the value of the in-kind donation does not equal the value of the zakāt due on the person, its value will be deducted from the total zakāt owed, and the remainder will remain due.

Some examples of in-kind donations are purchasing textbooks for poor students, giving clothing, or building a home for a zakāt eligible recipient and then making them the full owner of it.

* This book was originally written for an American audience, and for this reason, the gold niṣāb was mentioned. Reliable 'ulamā including the American Fiqh Academy have given fatwā that in America, due to several circumstances, the gold niṣāb should be used, even though it is higher than the silver niṣāb. Their fatwā can be found at fiqhacademy.com/res04. Also, refer to Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā, Volume 3, Page 113: دور جدید میں ثمن عرفی کے لئے معیار نصاب کا حکم and Jadīd Fiqhī Masā'il, Volume 2, Pages 102-103. However, the predominant opinion in many countries is that the silver niṣāb should be used. For this reason, please refer to a local muftī for guidance.

Who Can Be Given Zakāt?[21]

The following groups are eligible to be given zakāt funds:

1. A person who does not possess the niṣāb.
2. A poor person who has no wealth at all.
3. A slave working to free himself.
4. A person in debt – the debts are enough that when deducted from his assets, he does not possess the niṣāb.
5. A soldier cut off from his troop or a pilgrim cut off from his group.
6. A traveler who possesses wealth in his homeland but does not have access to his wealth on the journey.
7. One who works for the state as a zakāt collector.

The following groups are not eligible to receive zakāt funds:

1. Non-Muslims
2. Spouses
3. Ascendents (parents, grandparents) and descendants (children and grandchildren)
4. Hashemites (Syeds)*
5. Public works projects – construction
6. Organizations who use the zakāt funds to fund operational expenses, advertising, etc.

* The traditional opinion is that Syeds are not allowed to receive zakāt. However, there is a difference of opinion in this regard amongst some later scholars. There are some riwāyāhs from Imām Abū Ḥanīfah رحمه الله تعالى stating this, and Imām Ṭaḥāwī رحمه الله تعالى was of the opinion that they can receive zakāt. Some other contemporary scholars support this view. For more details, see Fatāwā Dār al-ʻUlūm Zakarīyyā, Volume 3, Pages 229-236.

Frequently Asked Questions

I have set aside some money for ( ) [Hajj, my child's wedding, to buy a car, to buy a house, for college, and so on]. Do I need to pay zakāt on this amount?

If a person's zakāt anniversary arrives and their assets minus their liabilities exceed the niṣāb on that day, it is obligatory for them to pay 2.5% of the entire amount as zakāt. The intention of using the money for some other purpose in the future, even if it is a day later, does not exempt it from zakāt.

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٣٣/٥، دار الثقافة والتراث)

كتاب النوازل، حج کے نام پر نکالی گئی رقم پر زکوۃ؟، ٤٦٧/٦، دار الاشاعت

I received a large sum of money towards the end of my zakāt year (by selling a house or stocks, for example). One year has not passed on this large sum. Is zakāt due on this sum?

Zakāt is not due on each individual dollar or paycheck one year after earning it. Rather, it is due when a year passes on the niṣāb. If a person is already in possession of the niṣāb and they receive any sum of money, small or large, through any permissible means, even if involuntary (gift, inheritance), it will be added to their existing asset base. When their zakāt anniversary arrives, and they are in possession of the niṣāb, zakāt will be taken from the entire asset base regardless of when the individual sums were acquired.

إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا (بدائع الصنائع، ١٤/٢، سعيد)

في مراقي الفلاح: أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره. قوله: (إلى مجانسه) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما. قوله: (أو غيره): كهبة ووصية (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص٧١٥، قديمي كتب خانه)

(وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل) وهو ما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية لقوله ﷺ : «اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة» وهذا يدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد، وهو مجيء رأس السنة، وهذا راجح على ما يروى: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» لأنه عام، وما رويناه خاص في المستفاد، أو يحمل على ما رواه على غير المجانس عملا بالحديثين، ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء، فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحول للتيسير، وصار كالأولاد والأرباح ; أما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع (الاختيار، ١٥٢/١، دار الكتب العمرية)

كتاب النوازل، درمیان سال میں مستفاد ہونے والے مال پر زکوۃ؟، ٤٦٨/٦، دار الاشاعت

Can I give zakāt of things besides cash?

Yes, zakāt can be given in cash and in-kind. The condition is that in-kind donations be such that the recipient is given full ownership of the item. The value of the item on the day of one's zakāt anniversary is taken into consideration. If the value of the in-kind donation does not equal the value

of the zakāt due on the person, its value will be deducted from the total zakāt owed, and the remainder will remain due.

Some examples of in-kind donations are to purchase textbooks for poor students, giving clothing, or building a home for a zakāt eligible recipient and then making them the full owner of it.

ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر، والنذر، كذا في الهداية (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في الزكاة الذهب والفضة والعروض، مسائل شتى، ٤٥/٣، مكتبة الاتحاد، ديوند)؛ مجمع الأنهر والدر المنتقى، كتاب الزكاة، فصل في زكاة الخيل، ٣٠٠/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية

وإن أدى قيمته يعتب يوم الوجوب، وهو تمام الحول عند الإمام (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، ص٧١٨، قديمي كتب خانه)

في الدر المختار: (وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، وهو الأصح. (٥٠٨/٥)... في الشامية: والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اهـ وتمامه فيها فافهم (رد المحتار، باب المصرف، ١٢٦/٦، دار الثقافة والتراث)

كتاب المسائل، ٢٦٢/٢-٢٦٣، دار الاشاعت

Which of my close family members can I give zakāt to?

Zakāt cannot be given to one's descendants (children, grandchildren, and so on), ascendents (parents, grandparents, and so on), or spouse. It is permissible, and actually preferable, to give to other zakāt-eligible relatives including siblings, aunts, and uncles. In doing so, there is double reward – fulfilling the responsibility of giving zakāt and maintaining family ties.

(ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل) كالأب والجد والأم والجدة من الجانبين، والولد وولد الولد وإن سفل، وهذا بالإجماع؛ لأن الجزئية ثابتة بينهما من الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا يقطع بسرقة ماله، فلا يتم الإيتاء المشروط في الزكاة إلا بانقطاع منفعة المؤتي عما أتى والمنافع بينهم متصلة (ولا إلى زوجته) لأن المنافع بينهم متصلة، ويعد غنيا بمال زوجته. قال تعالى: {ووجدك عائلا فأغنى} [الضحى: 8] " قالوا: بمال خديجة – رضي الله عنها – وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها لأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة، ولأنهما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل، ولهذا يرث كل واحد منهما من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد (الاختيار، باب مصارف الزكاة، ١٧٦/١، دار الكتب العمرية)

قال أبو حفص الكبير لا تقبل صدقته وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم قالوا: الأفضل صرف الصدقة إلى أخواته ذكورا أو إناثا ثم إلى أولادهم ثم إلى أعمامه ثم إلى أولادهم نازلين ثم إلى أخواله ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل سكنه ثم إلى أهل مصره والمراد من ذوي الأرحام بعد ذكر أخواله ذو رحم أبعد مما ذكر قبله (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف، ٣٣٣/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)

Can zakāt be given to organizations?

Zakāt can be given to an organization on the condition that 100% of the zakāt funds be given to people who zakāt eligible. Zakāt cannot be used for communal projects such as the construction of masjids, orphanages, schools, and hospitals, and **they definitely cannot be used for the operational costs of an organization.**

Zakāt is the right of poor Muslims. They must be given full ownership of the money or item given to them in zakāt. We understand that some may have given fatwā that in this day and age, or in the circumstances surrounding the pandemic, that it is permissible to give organizations zakāt funds for their operational costs. However, we stand firm on the stance of our predecessors that this is not permissible. There is great wisdom in keeping zakāt for the use of individuals and not for organizations. If not, the door will be opened for wanton abuse of zakāt funds. The following articles give some examples of these abuses.

This Article Could be Zakat-Eligible | MuslimMatters.org

Zakat, Poverty and the Kitchen Sink | MuslimMatters.org

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة: ٦٠)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (بخاري)

لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه (وتكفين ميت وقضاء دينه) أي لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت لانعدام ركنها وهو التمليك (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، ١/٣٠٠، إمداديه)

<u>Can zakāt be used for humanitarian and relief efforts? For example, to build a hospital or purchase oxygen tanks?</u>

It is extremely noble to assist in humanitarian and relief efforts. However, even the most noble of intentions must be brought in line with Islāmic principles. Zakāt is the right of poor Muslims. They must be given full ownership of the money or item given to them in zakāt. It cannot used for communal projects such as building hospitals, digging wells, or building orphanages – even if the ultimate beneficiaries of these projects are poor Muslims.

In the specific question, oxygen tanks (and ventilators) are the property of the hospital, not the patients they are used on. Therefore, non-zakāt funds should be used to purchase these items.

It should be noted that zakāt can be given in cash and in-kind. Therefore, if medicine is purchased and given to a poor Muslim to use, it would be permissible. Similarly, if oxygen (and not the cylinder) is purchased and given to a hospital to use for a poor Muslim patient, it would be valid.

في الدر المختار: ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد). وفي الشامية: (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ٦/٩٠، دار الثقافة والتراث)

لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، ١/٣٠٠، إمداديه)

كتاب المسائل، *رفاہی اور مفاد عامہ کاموں میں زکوۃ لگانا جائز نہیں*، ٢/٢٦٩، دار الاشاعت

[Zakat for Oxygen Cylinders and Ventilators | Islamic Portal]

Can zakāt be used to build a masjid?

Zakāt is the right of poor Muslims. They must be given full ownership of the money or item given to them in zakāt. It cannot used for a communal project.

في الدر المختار: ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد). وفي الشامية: (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ٦/٩٠، دار الثقافة والتراث)

لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، ١/٣٠٠، إمداديه)

If I donate money without intending zakāt and then realize that the person I gave it to was zakāt eligible, can I change my intention so that the money counts as zakāt?

If the sum is still in the possession of the recipient, it is permissible to change the intention to zakāt. However, if the recipient has already spent the money or consumed the product given, the intention cannot be changed to zakāt.

في الدر المختار: (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير. وفي الشامية: (قوله: والمال قائم في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه بحر. وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية، وأن النية تجزيه مادام في ملك الفقير، ولو بعد أيام (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٥/٤٥٢-٤٥٣، دار الثقافة والتراث)

كتاب النوازل، *بطور امداد دیا ہوا پیسہ زکوۃ میں محسوب کرنا؟*، ٦/٥٩٢، دار الاشاعت

I rent out properties/cars. Do I pay zakāt on the value of the property/car?

Zakāt is not due on these properties or cars. Rather, the income earned through renting these properties/cars out will be added to your existing asset base, and zakāt will be calculated on your zakāt anniversary as usual. Even if these things were purchased with the intention for renting them out initially and selling them after they depreciate, zakāt will not be due on the value of the property or car. The income earned through renting and eventually selling the item will be added to your asset based and calculated as part of zakāt when your zakāt anniversary arrives.

وفي فتاوى الشيخ الفقيه ابي الليث: إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس، فحال عليها الحول فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة، فإن كان في نيته أنه يبيعها آخراً فلا عبرة لهذا، وكذا الجواب في إبل الحاملين وحمر المكارين...وفي الخانية: لو اشترى قدوراً من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في زكاة عروض التجارة، ١٦٩/٣، زكريا)

اس ضرورت سے زائد مکان کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے حاصل شدہ کرایہ کی آمدنی اگر نصاب کے برابر ہو جائے تو سال گذرنے کے بعد اس منافع پر زکوۃ واجب ہو گی (كتاب النوازل، ضرورت سے زائد کرایہ پر دیئے ہوئے مکان پر زکوۃ، ٥٠١/٦، دار الاشاعت)

اگر کوئی شخص ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کی کاریں، بسیں یا ٹرک وغیرہ کرایہ پر چلتے ہیں تو ان بسوں یا ٹرکوں کی مالیت پر زکوۃ واجب نہ ہو گی؛ بلکہ اس سے حاصل ہونے والے منافع پر حسب ضابطہ زکوۃ واجب ہو گی (كتاب المسائل، ٹرانسپورٹ کمپنی کی گاڑیوں پر زکوۃ کا مسئلہ، ٢١٨/٢، دار الاشاعت)

<u>I own a piece of land. Do I need to pay zakāt on its value?</u>

If the land was purchased with the intention of resale, zakāt is due yearly on its value. If it was purchased to build something on, or without a clear intention to keep or sell (it's a good price, let's see what happens), zakāt is not due.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (ابو داود)

في الدرا لمختار: (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها). وفي الشامية: (قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٦٣/٥-٤٦٦، دار الثقافة والتراث)

كتاب النوازل، پلاٹ پر زکوۃ کا حکم، ٥٠٧/٦، دار الاشاعت؛ کاروباری زمین پر زکوۃ کا حکم، ٥٠٣/٦

<u>Do children who possess the niṣāb need to give zakāt?</u>

Zakāt is not due on children possessing the niṣāb until they reach puberty.

في المختار: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف). وفي الاختيار: والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» . وقال علي رضي الله عنه: لا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة (الاختيار، كتاب الزكاة، ١٤٩/١، دار الكتب العمرية)

(فلا تجب) تفريع على الشروط المذكورة (على مجنون)... (ولا صبي) خلافا للشافعي فيهما (مجمع الأنهر، ٢٨٧/١، دار الكتب العلمية)

<u>I have set aside some jewelry for my daughters. Do I need to pay zakāt on it?</u>

It depends on your intention. If it remains in your possession and you intend to give it to your daughter at a later date, you will pay zakāt on it yearly. If you have already intended that the ownership transfer to your daughter, there is no zakāt due on it until she reaches puberty. Thereafter, if the amount exceeds the niṣāb, zakāt will be paid on it yearly.

في المختار: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف). وفي الاختيار: والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات (الاختيار، كتاب الزكاة، ١٤٩/١، دار الكتب العمرية)

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٣٣/٥، دار الثقافة والتراث)

Do women have to give zakāt on gold and silver jewelry that they wear regularly?

Gold and silver were created for the purpose of being currency, and their default state is to be in circulation, not hoarded. The sharīʿah takes into consideration the need for women to beautify themselves and thus allows gold and silver to be worn as adornment. To make up for them being out of circulation, zakāt is still obligatory on them.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (سورة التوبة: ٣٤)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (ابو داود)

في الدر المختار: (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل)منهما (ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً) مباح الاستعمال أو لا. وفي الشامية تحت قوله: أو حلياً:ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة (رد المحتار، ٥٤٧/٥)/(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ٧١٤، قديمي كتب خانه)

وقوله مبتذل في مباح وليس بنام لا ينفعه لأن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة النماء ولا تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترى أنهما إذا كانا معدين للنفقة أو كانا حلي الرجل أو حلي المرأة أكثر من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعا ولو كانا كثياب البذلة لما وجبت ولأنهما خلقا أثمانا للتجارة فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العروض (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ٢٧٧/١، إمداديه)

كتاب الفتاوى، ج٣، حصه ٦، ص٨٦-٨٧، زمزم

Is there zakāt owed on precious stones?

There is no zakāt due on precious stones unless they were purchased with the intention of resale.

(ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان) لأنه لم يكن في يد الكفار ليكون غنيمة... (ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد) لأنه من الأرض كالتراب والأحجار، والفصوص: أحجار مضيئة (الاختيار، باب زكاة الزروع والثمار، ١٦٩/١، دار الكتب العمرية)

(ولا زكاة في الجواهر واللآلىء) قال في الدر الأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد فلو نوى التجارة بعد العقد أوا شترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه اهـ ملخصا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ٧١٨، قديمي كتب خانه)

Does the person receiving zakāt have to know that it is zakāt?

As long as the one giving the zakāt has the intention of zakāt, the recipient does not have to know that it is zakāt. They can be told that it is a gift or a loan.

في الدر المختار: (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء. وفي الشامية: (قوله نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية؛ فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٥٢/٥، دار الثقافة والتراث)

فتاوی رحیمیة جدید، کیازکوۃ کی ادائیگی کے لئے زکوۃ کا اظہار ضروری ہے؟، ١٧٤/٧، دار الاشاعت؛ کتاب النوازل ٥٧٦/٦، دار الاشاعت

A person owes me money but cannot pay me back. Can I forgive his loan and intend that this counts as my zakāt?

Forgiving his debt alone cannot suffice as your zakāt. This is because the intention of zakāt is necessary at the time of giving the money. However, if despite his best efforts, the person genuinely cannot pay you back, *and they are zakāt eligible*, you can tell them to borrow the money from someone else and that you will take care of his debt to that person. Although he can borrow from anyone, it will be easier if you tell them who to borrow from (in which case that person is your wakīl). They will pay you with the money they borrowed, and then you will pay your wakīl/the one they borrowed from with the money you just received. After you pay their debt (with the amount they gave you), this will count as your zakāt. Two points should be kept in mind:

1. This method can only be used if the person is genuinely unable to pay you back.
2. This method is only valid if he is zakāt eligible. If he is not, your zakāt will not be fulfilled.

في الدر المختار: وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه. وفي الشامية: (قوله وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٦٠/٥، دار الثقافة والتراث)؛ كتاب النوازل، مقروض اگر زکوۃ کا مستحق ہو جائے تو قرض کی رقم زکوۃ میں مجری ہو سکتی ہے یا نہیں؟، ٥٦٦/٦، دار الاشاعت

I don't know my zakāt anniversary. What should I do?

Try your best to determine your zakāt date. This can be done by looking at bank statements. If despite all efforts, it is not possible, choose a date and calculate your zakāt every Islāmic year thereafter on that date.

وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ١/٣، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

Can I choose my zakāt date to be the month of Ramaḍān without specifying a date?

Zakāt must be calculated on one specific date. This is exactly one year after a person comes into possession of the niṣāb. An entire month cannot be used as a zakāt date. A person's zakāt asset base can fluctuate vastly within the course of a month. For example, if a person sells a house and the sale is finalized in on the 15th of Ramaḍān, they will have hundreds of thousands of dollars more as part of their asset base than they did at the beginning of the month.

وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ١/٣، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

في الدر المختار: واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر. وفي الشامية: (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٥.٤٦٢-٤٦٣، دار الثقافة والتراث)

Can I pay my zakāt before my zakāt date?

It is permissible to pay zakāt in advance. However, zakāt will still be calculated on the date that your zakāt year ends. The amount paid in advance will be subtracted from the amount due. If there is any balance, it needs to be paid.

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (ترمذي)

ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله، كذا في الخلاصة... ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب، كذا في الهداية (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، ٢٠-٢١، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

كتاب النواز، **پیشگی زکوۃ کی ادائیگی کرنا**، ٥٩٨/٦، دار الاشاعت

Can I split my zakāt amongst multiple people?

Yes, it is permissible to give zakāt to multiple people. It is also permissible to give it to just one person.

في الدر المختار: (يصرف) المزكي (إلى كلهم) أو إلى (بعضهم) ولو واحداً من أي صنف كان (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، ٨٨/٦، دار الثقافة والتراث)؛ حاشية الطحتاوي على مراقي الفلاح، ص٧٢٠، قديمي كتب خانه

(ويجوز دفعها) أي الزكاة (إلى كلهم) أي إلى جميع الأصناف السبعة (وإلى بعضهم) ولو شخصاً واحداً من أي صنف كان عندنا (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف، ٣٢٧/١، دار الكتب العمية، الطبعة الثانية)

If my zakāt anniversary is in Rajab, for example, can I wait to pay my zakāt in Ramaḍān?

Whenever one's zakāt anniversary arrives, it is best to find an eligible recipient and fulfill the obligation of zakāt then and there. If the delay until Ramaḍān is in anticipation of extra reward, the zakāt can be paid early on a yearly basis. When zakāt is calculated on the zakāt anniversary, the amount paid in Ramaḍān will be deducted from the amount due. However, if one does delay until the following Ramaḍān, the zakāt will be valid.

وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي: على التراخي حتى يأثم عند الموت، والأول أصح (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ١/٣، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

كتاب النوازل، **ربیع الاول میں فرض ہونے والی زکوۃ رمضان تک روکنا؟**، ٥٤٩/٦، دار الاشاعت

Is there zakāt owed on gift cards?

If the gift card is one that is treated as cash and can be used in most places such as a Visa, American Express, or MasterCard gift card, the value will be added to one's zakāt base. If the gift card is restricted to one store (or a network of stores), there is no zakāt on it. It is not the same as currency

because there is sometimes an expiry date, it cannot be replaced if lost, it cannot be used outside of the store, and it cannot be exchanged for other currencies.

[ما يستجره الإنسان إلخ] ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح اهـ فيجوز بيع المعدوم هنا اهـ ... قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال اشتريت منك مائة منّ من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا اهـ،قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب البيع بالتعاطي: ١٤/٥٥؛ دار الثقافة والتراث)

وفيهما أيضا رجل دفع دراهم إلى خباز فقال اشتريت منك مائة منّ من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه بعقد البيع فكان المبيع مجهولا فإذا أكل كان الأكل بحكم عقد فاسد، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه في كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا اهـ. (البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٤٥٨-٤٥٩؛ دار الكتب العلمية)

Purchasing gift vouchers cheaper than their value | Islamic Portal

Can Islāmic schools use zakāt funds for student tuition?

It is permissible to use zakāt funds to pay for the tuition of poor students. However, since tamlīk (giving ownership to the recipient of zakāt) to a *zakāt eligible person* is a condition for its validity, a process must be followed to ensure that this occurs. The school must charge the student tuition at the beginning of the year for the entire year or at the beginning of the month for the entire month. Now, the parents (in most cases unless the student is older) are in debt. If a debtor instructs their creditor to collect the debt from someone else, and that person is paying zakāt, their zakāt will be valid.

The parents (or student depending on the age of the student) can instruct the school to collect the funds to pay the debt they owe for the tuition. Although it is not a condition that the debtor know that their debt was paid with zakāt funds, it is a condition that they be eligible to receive zakāt.

To ensure this, the school can give a form that describes the conditions of zakāt eligibility given to parents whose children will be receiving scholarships. If they meet the conditions mentioned on the form, the parent should mark that they are zakāt eligible and that they give the school permission to use zakāt funds to pay their tuition.

One other point to be kept in mind is that sometimes a parent may not be zakāt eligible due to possessing the niṣāb, but still have difficulty in paying tuition for their children, especially if several are enrolled in the school. If a child has reached puberty and does not possess the niṣāb him/herself, the child is zakāt eligible, even if his/her parents are not. If the child has not reached puberty and their parents are not zakāt eligible, the child will not be zakāt eligible either.

Because it is possible that students may be in need of a scholarship even if they are not zakāt eligible, it is necessary to keep zakāt funds separate from general scholarship/financial assistance funds.

في الدر المختار: أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره. وفي الشامية: (قوله: فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه فتح (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ٩٠/٦، دار الثقافة والتراث)

ولو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه وإن كان بأمره يجوز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به صار وكيلا عنه في القبض فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه وملكه من الغريم (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في ركن الزكاة، ٣٩/٢، سعيد)؛ وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، فصل في بيان أحكام المصرف، ٣٢٨/١، دار الكتب العمية، الطبعة الثانية

(ولا) تدفع (إلى غني)... (وطفله) ؛ لأنه يعد غنيا بغناء أبيه عرفا ولا يخفى أن في الإضافة إشارة إلى جواز الصرف إلى طفل الفقير (بخلاف ولده الكبير) وإن كانت نفقته على الأب الغني؛ لأنه لا يعد غنيا بغنائه (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، فصل في بيان أحكام المصرف، ٣٢٩/١، دار الكتب العمية، الطبعة الثانية)

(ولا إلى غني) لقوله ﷺ: (لا تحل الصدقة لغني) قال: (ولا إلى ولد غني صغير) لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا حتى لا تجب نفقته إلا على الأب، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه حتى تجب نفقته على ابنه لا على أبيه (الاختيار، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة، ١٧٦/١، دار الكتب العمرية)

كتاب النوازل، **مدزکوۃ دے غریب طالب علم کی فیس ادا کرنا**، ٥٢٨/٦، دار الاشاعت؛ أحسن الفتاوى، **مدزکوۃ سے کسی کا قرض اداء کرنا**، ٢٦٠/٤؛ فتاوى دار العلوم زكريا، **زکوۃ کی رقم سے فقیر کا قرض بذریعہ وکیل ادا کرانے کا حکم**، ٢٠٣/٣

<u>If I do not have to pay zakāt, does that mean I am automatically eligible to receive zakāt?</u>

In terms of determining whether one has reached the niṣāb to pay zakāt, only liquid assets (see page 6) and merchandise are considered. When determining if a person can receive zakāt, other items that are above and beyond necessities of life are taken into consideration. The value of these things is also added to one's asset base and if they exceed the niṣāb, one is not eligible to receive zakāt.

اعلم أن النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي ونصاب تجب به أحكام أربعة حرمة الصدقة ووجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص٧٢٣، قديمي كتب خانه)

(ولا) تدفع (إلى غني) ... (يملك نصابا من أي مال كان) سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين في النقود والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، فصل في بيان أحكام المصرف، ٣٢٩/١، دار الكتب العمية، الطبعة الثانية)

(وبه) أي بهذا النصاب (تحرم) على مالكه (الصدقة) أي الزكاة والعشر والفطر وغيرها (وتجب الأضحية) في ظاهر الرواية وكذا تجب عليه نفقة القريب (مجمع الأنهر، باب صدقة الفطر، ٣٣٥/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)

Rather than paying zakāt all at once, can I pay it in installments?

It is better to pay one's zakāt as soon as possible, but sometimes the situation demands otherwise. It is permissible to pay zakāt in installments.

في الدر المختار: (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما)... (أو) مقارنة (بعزل ما وجب) كله أو بعضه. وفي الشامية: (قوله مقارنة) هو الأصل كما في سائر العبادات، وإنما اكتفي بالنية عند العزل كما سيأتي لأن الدفع يتفرق فيتخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفى بذلك للحرج، بحر (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٥٢/٥-٤٥٧، دار الثقافة والتراث)

في الدر المختار: (وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية. (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر. وفي الشامية: (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٦٢/٥-٤٦٣، دار الثقافة والتراث)

زکوۃ کی ادائیگی میں شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے، سال گزرنے کے بعد بھی مہلت ہے کہ حسب مواقع وحالات تاخیر سے ادا کر سکتا ہے، البتہ کوشش کرنی چاہئے کہ حتی المقدور جلد سے جلد زکوۃ ادا کردے، اسی طرح زکوۃ یکمشت بھی دی جاسکتی ہے، اور قسطوں میں بھی، لہذا ماہنہ ایک سو روپے کے لحاظ سے زکوۃ ادا کرن دے ناکافی ہے (كتاب الفتاوى، قسطوار زکوۃ کی ادائیگی، ج٢، حصه ٣، ص٢٢٨، زمزم)

کل رقم فوراً رمضان میں صرف کرنا ضروری نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنے سے بھی زکوۃ ادا ہو جاتی ہے (فتاوى محمودية مدلل ومكمل، زکوۃ کو بتفریق ادا کرنا، ١٤٩/١٤، دار الاشاعت)

فتاوى دار العلوم زكريا، قسطوار زکوۃ ادا کرنے کا حکم، ١٧٢/٣، زمزم

If I pay more zakāt than is actually due, will I apply it to the next year's zakāt?

If one pays more in zakāt than is due upon him/her, the extra amount can be applied to the next year's zakāt balance.

ولو كان عند رجل أربعمائة درهم، فظن أن عنده خمسمائة درهم، فأدى زكاة خمسمائة درهم، ثم ظهر أن عنده أربعمائة درهم، فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلاً. ولو مر بأصحاب الصدقات، فأخذو منه أكثر مما عليه، ظناً منهم أن ذلك عليه لما أن ماله أكثر، يحتسب الزيادة للسنة الثانية (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل التاسع: مسائل معطي الزكاة، ٢٢٦/٣، إدارة القرآن)؛ الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، ٢١/٣، مكتبة الاتحاد

مقدار واجب سے زائد جو رقم زکوۃ میں دی گئی ہے وہ آئندہ سال کی زکوۃ میں محسوب ہو سکتی ہے (امداد الأحكام، ٢٢/٣، زكريا)

مالک نصاب ہونے کے بعد ایک سے زیادہ سالوں کی زکوۃ بھی قبل از وقت ادا کی جاسکتی ہے، پس گویا اس نے موجودہ سال کے ساتھ سال آئندہ کی زکوۃ کا بھی حصہ ادا کر دیا ہے اور یہ درست ہے (كتاب الفتاوى، زکوۃ حساب سے زیادہ ادا کردی، ج٢ حصه ٣، ص٢٢٧، زمزم)؛ فتاوى دار العلوم زكريا، واجب مقدار سے زائد ادا کرنے پر آئندہ زکوۃ میں محسوب کرنے کا حکم، ١٨٦/٣، زمزم

Small Business Frequently Asked Questions

I own a service based business. How do I calculate my zakāt?

Since you do not sell merchandise, you will not have a merchandise aspect to your zakāt. The income earned will be added to your zakātable assets. These fluctuate throughout the year. If on your zakāt anniversary, you are in possession (assets minus liabilities) of the niṣāb, you will pay 2.5% of your entire asset base in zakāt.

For example, the niṣāb is $4,000 on Rajab 1 and you have $4,500. Every month, your company generates $5,000 in revenue. From this, $2,000 is spent in operational costs. The remaining $3,000 is added to your original $4,500, but this is what you live off of. On Rajab 1 of the next year, the niṣāb is $5,000 (the value fluctuates because it is related to the price of gold), and after subtracting liabilities, you have $5,200. You will give zakāt of 2.5% of $5,200. If on the other hand you had only $4,900, you will not give zakāt, despite having generated approximately $60,000 in revenue from your business over the past year.

Remember, zakāt is not an income tax. You only give zakāt on your net assets on your zakāt anniversary. The *amount earned* over the course of the year is irrelevant.

اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عين، وتمليك منافع... وتمليك المنافع نوعان: بغير عوض، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك؛ وبعوض وهو الإجارة، وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة وهي على خلاف القياس، لأن المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز، إلا أنا جوزناها لحاجة الناس إليها (الاختيار، ٣١١/١، مكتبة العمرية)

(وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل) وهو ما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية لقوله ﷺ : «اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة» وهذا يدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد، وهو مجيء رأس السنة، وهذا راجح على ما يروى: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» لأنه عام، وما رويناه خاص في المستفاد، أو يحمل على ما رواه على غير المجانس عملا بالحديثين، ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء، فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحول للتيسير، وصار كالأولاد والأرباح ; أما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع (الاختيار، ١٥٢/١، دار الكتب العمرية)

كتاب النوازل، *درمیان سال میں مستفاد ہونے والے مال پر زکوۃ؟*، ٤٦٨/٦، دار الاشاعت

I sell digital downloads (ex: software, art prints, workbooks, etc.). Is zakāt owed on them?

Digital downloads will be treated as ijārah – providing a service for a certain wage. There will be no zakāt on the original software or workbook, but the income earned from selling the downloads will be added to your zakātable assets. These fluctuate throughout the year. If on your zakāt anniversary, you are in possession (assets minus liabilities) of the niṣāb, you will pay 2.5% of your entire asset base in zakāt.

اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عين، وتمليك منافع... وتمليك المنافع نوعان: بغير عوض، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك؛ وبعوض وهو الإجارة، وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة وهي على خلاف القياس، لأن المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز، إلا أنا جوزناها لحاجة الناس إليها (الاختيار، ٣١١/١، مكتبة العمرية)

في مراقي الفلاح: أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره. قوله: (إلى مجانسه) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما. قوله: (أو غيره): كهبة ووصية (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص٧١٥، قديمي كتب خانه)

<u>How do I calculate zakāt on my inventory? Do I pay based off of how much the product cost me or the retail value?</u>

The retail value (market price) of the inventory is used when calculating zakāt. This amount is added to your other assets and if on your zakāt anniversary, after subtracting liabilities, you are in possession of the nisāb, you will pay 2.5% of the entire asset base in zakāt.

في الدر المختار: في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح. وفي الشامية: (قوله: ويقوم في البلد الذي المال فيه) فلو بعث عبدا للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد بحر (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ٥١٠/٥، دار الثقافة والتراث)

أحسن الفتاوى، **مال زکوۃ میں اس مقام کی قیمت معتبر ہوگی جہاں مال ہے**، ٢٧٩/٤

<u>Do I have to pay zakāt on the value of shipping materials?</u>

Typically, companies do not charge their customers for shipping materials. It is considered an overhead expense, and customers are not charged extra for them. In this case, it is considered that the company gifts the shipping materials to the customer. Therefore, it is not a zakātable asset. If you were to charge the customer extra for the packaging, it would then become a zakātable asset because you are selling them.

قال القدوري: وآلات الصناع الذين يعملون بها وظروف الأمتعة لا يجب فيها الزكاة، لأنها غير معدة للتجارة، ولو أن نخاساً يشتري دواب أو يبيعها، فاشترى جلاجل ومقاود وبراقع، فإنك كان بيع هذه الأشياء مع الدواب ففيها الزكاة، وإن كانت لحفظ الدواب فلا تجب الزكاة بمنزلة آلات الصناع (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في بيان مال الزكاة، ١٦٦/٣-١٦٧، إدارة القرآن)

لا تقوم المواد المعدة للتغليف والتعبئة إذا لم يقصد بها المتاجرة مفردة، لكن إن كانت تزيد في قيمة السلع فإنها تدخل في التقويم

"Wrapping and packing materials: are not to be included in the valuation of goods for Zakah if such materials are not prepared for trade separately. Nevertheless, if such materials increase the value of the goods, they should be included." (AAOFI Sharia Standards, Shariah Standard 35; 5/2/10)

I own a home bakery. When I purchase general ingredients, such as flour, I use some for my home/family and some for my business. How do I pay zakat on these supplies?

After purchasing the general ingredients, a portion should be set aside for personal use, and the rest should be left for the business. When your zakāt anniversary arrives, zakāt will be paid on the value of the ingredients allocated for the business. The ingredients that were allocated for personal use are not zakātable.

If there is not a physical separation, you should observe your usage every month and estimate what percentage of the ingredients are used for your home/family. On your zakāt anniversary, this amount can be deducted from the ingredients. The remainder will be zakātable.

فليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، وداوب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الإستعمال زكاة. وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، ٣/٨-٩، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

What do I do in the event that my zakāt owed exceeds the amount of cash I have on hand? It's possible that a company has assets worth $10,000, while only having $500 on hand. How, then, will I pay the full amount of zakāt owed if I am still waiting for my inventory to be sold?

It is necessary to *calculate* the zakāt due each year on your zakāt anniversary. If it is not possible to pay immediately due to unsold inventory, it will be considered a valid excuse. The zakāt should be paid as soon as possible.

في الدر المختار: (وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية. (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر. وفي الشامية: (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٥/٤٦٢-٤٦٣، دار الثقافة والتراث)

زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت نے بڑی آسانی کی ہے، نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے، سال گرنے کے بعد بھی مہلت ہے کہ حسب مواقع وحالات تاخیر سے ادا کر سکتا ہے، البتہ کوشش کرنی چاہئے کہ حتی المقدور جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کردے، اسی طرح زکوٰۃ یکمشت بھی دی جاسکتی ہے، اور قسطوں میں بھی، لہذا ماہنہ ایک سو روپے کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا دے ناکافی ہے (کتاب الفتاوی، قسطوار زکوٰۃ کی ادائیگی، ج۲، حصہ ۳، ص۲۲۸، زمزم)

فتاوی دار العلوم زکریا، قسطوار زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، ۳/۱۷۲، زمزم

I have a partner(s) in my business. How do we pay zakāt individually or jointly?

Each partner is responsible for their own zakāt on the value of the company's merchandise and cash (after deducting liabilities) in proportion to their ownership stake in the company. For example:

- The company's merchandise and cash equals $20,000 and liabilities equal $10,000.
- You have a 60% stake in the company.
- Your partner, Zaynab, owns has a 40% stake in the company.

You will add $6,000 to your zakāt asset base. If the total amount exceeds the niṣāb, you will pay 2.5% of the entire amount as zakāt.

قال: (وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه) ; لأن ذلك ليس بداخل في الشركة لأنه ليس من التجارة (الاختيار، كتاب الشركة، ٢/٢٠، مكتبة العمرية)

قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا تجب الزكاة وإلا فلا (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، ٢/٢٩، سعيد)

How is Zakat paid on a business partnership? – Darul Fiqh

On what supplies is zakāt due? In other words, is zakāt paid on all assets the company owns including machinery, computers, and other tools?

Zakāt is due on merchandise and the raw materials that are used to produce the merchandise. It is not due on computers, hardware, furniture, the building or warehouse your business functions out of, and other assets that are not for sale are not subject to zakāt.

فليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، وداوب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الإستعمال زكاة. وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة... وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، ٣/٨-٩، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

فتاوى دار العلوم زكريا، **فیکٹری، مل مشین، گاڑی، وغیرہ پر زکوۃ کا حکم**، ٣/١٣٦، زمزم؛ امداد الفتاوى جديد، **استعمالی مشین پر زکوۃ نہیں**، ٤/٢٨، زكريا

Appendix: Zakāt on Livestock*

This section was included for some of our brothers and sisters who have or are planning to open farms to support the ḥalāl meat industry.

Zakāt on Camels

Zakāt on camels is divided into three sections. The total from each previous section is included in the total for the new section. As seen in the charts, if there is a smaller number of camels in the herd, sheep are given in zakāt. When there are a larger number of camels, zakāt is given in camels. Based on this, one may conclude that only sheep are given in zakāt in the beginning, and thereafter, only camels. However, in each new section, the counting "restarts." What this means is that every time a new section is begun, it is considered as if one is starting anew, and zakāt is given in the form of sheep.

Section A

Number of Camels	Zakāt Due
1-4	No zakāt due
5-9	1 sheep
10-14	2 sheep
15-19	3 sheep
20-24	4 sheep
25-35	1 one year old camel (بنت مخاذ)
36-45	1 two-year old camel (بنت لبون)
46-60	1 three-year old camel (حقة)
61-75	1 four-year old camel (جذعة)
76-90	2 بنت لبون
91-120	2 حقة

Section B: Add two حقة from Section A to the total. Continue counting normally.

Total Number of Camels	Relative Number of Camels	Zakāt Due
125-129	5-9	1 sheep + 2 حقة
130-134	10-14	2 sheep + 2 حقة
135-139	15-19	3 sheep + 2 حقة
140-144	20-24	4 sheep + 2 حقة
145-149	25-29	1 one year old camel (بنت مخاذ)+ 2 حقة
150	30	3 حقة

Section C: Add three حقة from Section B to the total. Continue counting normally.

Total Number of Camels	Relative Number of Camels	Zakāt Due
155-159	5-9	1 sheep + 3 حقة
160-164	10-14	2 sheep + 3 حقة
165-169	15-19	3 sheep + 3 حقة
170-174	20-24	4 sheep + 3 حقة
175-185	25-35	1 one year old camel (بنت مخاذ)+ 3 حقة
186-195	36-45	1 two-year old camel (بنت لبون)+3 حقة
196-200	46-50	4 حقة

- **After Section C, for each additional set of 50 camels, the counting should be repeated as it was done in Section C.**
- **The total zakāt due from the previous sets (5 حقة, 6 حقة, etc.) should be added to the zakāt due on the current set.**

Zakāt on Cows

Number of Cows	Zakāt Due
1-29	No zakāt due
30-39	1 one year old cow (تبيع)
40	1 two-year old cow مسنة
41-59	See below
60-69	2 تبيع
70-79	1 تبيع and 1 مسنة
80-89	2 مسنة
90-99	3 تبيع
100-109	2 تبيع and 1 مسنة
110	1 تبيع and 2 مسنة

- **Thereafter, for every 30 cows, give 1 تبيع and for every 40 cows, give 1 مسن.**
- **The gender of the cows does not matter.**
- **For zakāt on between 40-60 cows, the following formula is used with *n* being the number of cows:**
  - $1 \text{ مسن} + \frac{n-40}{40} \times \text{مسن}$

- **In other words, the price of a fraction of a مسن will be given.**

Zakāt on Sheep

Number of Sheep	**Zakāt Due**
1-39	No zakāt due
40-120	1 sheep
121-200	2 sheep
201-399	3 sheep
400-499	4 sheep
500-599	5 sheep
600-699	6 sheep

- **Continue to give zakāt of 1 sheep for each additional 100 sheep.**

*Zakāt is not always due on the following animals. The animals must meet certain conditions. Please contact a local muftī to see if zakāt applies to your animals.

(These tables were prepared by Mawlānā Yousuf Ghouse زاده الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً مقبولاً, lecturer of Ḥadīth, at DarusSalaam Seminary. They have been included here with some minor changes in format).

Zakāt on Horses

For the horses that the owner intends to sell, zakāt of one dīnār per horse or 2.5% of the market value on the day of calculating zakāt is due. For those animals that the owner keeps for breeding purposes, the more cautious position would be to pay zakāt of one dīnār per horse or 2.5% of their value as well.[20]

References

[1]

قالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

[2]

عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوِ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ . قَالَ يُونُسُ أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ (ابو داود، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه)

[3]

في الدر المختار: قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما (رد المحتار، ٤١١/٥، دار الثقافة والتراث)/(الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، ٢٨٤/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)

[4]

الزكاة في اللغة الزيادة؛ وفي الشرع، عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص (كتاب التعريفات للسيد الشريف الجرجاني، ص١٢٩، دار الرشاد)

في الدر المختار: (هي) لغة الطهارة والنماء. وفي الشامية: (قوله الطهارة) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة (قوله: والنماء) أي الزيادة، ولها معان أخر: البركة، يقال زكت البقعة: إذا بورك فيها، والمدح يقال: زكى نفسه إذا مدحها، والثناء الجميل يقال: زكى الشاهد إذا أثنى عليه بحر، وكلها توجد في المعنى الشرعي لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل، والمال بإنفاق بعضه. ولذا كان المدفوع مستقذرا فحرم على آل البيت {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]- وتنميه بالخلف – {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} [سبأ: 39]- {ويربي الصدقات} [البقرة: 276]- وبها تحصل البركة «لا ينقص مال من صدقة» ويمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل – {والذين هم للزكاة فاعلون} [المؤمنون: 4]- {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤١٢/٥-٤١٣، دار الثقافة والتراث)

[5]

(هي) أي الزكاة (تمليك جزء من المال) أي من حيث إنه جزء فخرج الكفارة (معين) صفة جزء (شرعا من فقير) متعلق بالتمليك (مسلم غير هاشمي) لشرفهم (ولا مولاه) فلا يجوز تمليكه من الغني والكافر والهاشمي ومولاه عند العلم بحالهم كما سيأتي ... (مع قطع المنفعة عن المملك) بكسر اللام وهو الدافع (من كل وجه) احترز به عن الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وإلى أصوله وإن علوا وإلى مكاتبه ودفع أحد الزوجين إلى الآخر كما سيأتي (لله تعالى) متعلق بالتمليك لأن الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ٢٨٤/١-٢٨٥، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)

[6]

في المختار: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف) إذا ملك نصاباً خالياً عن الدين فاضلاً عن حوائجه الأصلية ملكاً تاماً في طرفي الحول (الاختيار، ١٤٩/١-١٥٠، دار الكتب العمرية)

(وشرط وجوبها) وإنما وصفها بالوجوب دون الفرضية لأن بعض شرائطها ثبت بطريق الآحاد وإن كان أصلها ثابتا بدليل قطعي ومن غفل عن هذا قال: والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه كما في الإصلاح (العقل والبلوغ) إذ لا تكليف بدونها (والإسلام) لأنه شرط لصحة العبادات (والحرية) ليحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك ليملك وظاهره أن الحرية والإسلام كما هو شرط الوجوب فهو شرط البقاء أيضا حتى لو ارتد عياذا بالله تعالى سقطت الزكاة الواجبة عنه كما في القهستاني (وملك نصاب)...

(حولي) (فارغ) صفة نصاب (عن الدين)... (و) فارغ عن (حاجته الأصلية) أي عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه وطعام أهله وكسوتهما والمسكن والخادم والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلها وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه فإن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها شيء وإلى الرابع بقوله (نام) صفة ثانية لقوله نصاب (ولو تقديرا) النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح (ملكا تاما) (مجمع الأنهر، ١/٢٨٥-٢٨٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)

[7]

(قوله: نصاب): هوا ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير المبينة في الأبواب الآتية، وهذا شرط في غير زكاة الزرع والثمار؛ لذ لا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول كما سيأتي في باب العشر (رد المحتار، ٥/٤٢٤، دار الثقافة والتراث)

أما النصاب: فلأنه ﷺ قدره به، فقال ﷺ: (ليس في أقل من مائتي درهم صدقة) وكذا ورد في سائر النصب (الاختيار، ١/١٥٠، دار الكتب العمرية)

[8]

(نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والفضة مائتا درهم)...(واللازم) مبتدأ (في مضروب كل)منهما (ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا اثماناً، فيزكيهما كيف كانا (و) في (عرض تجارة قيمته نصاب)...(من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملاً بالعرف (مقوماً بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به (الدر المختار مع رد المحتار، ٥٤٠-٥٥٠، دار الثقافة والتراث)

(ويضم أحدهما إلى الآخر) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة، وهي أجناس مختلفة ; ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر (بالقيمة) وعندهما بالأجزاء. وصورته من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مائة درهم قيمته عشرة مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما؛ لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص عليه. وله أن الضم باعتبار المجانسة، والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب (الاختيار، باب زكاة الذهب والفضة، ١/١٦٣، دار الكتب العمرية)

أوزانِ شرعية مأخوذ من جواهر الفقه جديد، ٣/٤٣٧

[9]

وتضم قيمة العروض إلى الثمنين، والذهب إلى الفضة قيمة، كذا في الكنز... ولو ضم احد النصابين إلى الأخرى حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به، لكن يجب أن يكون التقويم بما ها أنفع للفقراء قدراً ورواجاً (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، ٣/٣٦-٣٧، مكتبة الاتحاد، ديوبند)

Gold Nisab for Fulfilling the Golden Rule in Zakat: Maximizing Benefit for the Poor – American Fiqh Academy

فتاوى دار العلوم زكريا، ***دور جديد میں ثمن عرفی کے لئے معیار نصاب کا حکم***، ٣/١١٣

[10]

(قوله: لحولانه عليه) أي لأن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا، وهذا علة للنسبة وسمي الحول حولا لأن الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع (رد المحتار، ٥/٤٢٤، دار الثقافة والتراث)

قوله: في طرفي الحول؛ لأن الحول لا بد منه. قال ﷺ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)؛ ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدرناه بالحول اشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا، ثم لا بد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد، وفي آخره لوجوب الأداء، **وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها؛ لأن في اعتبارها حرجا عظيما**، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج (الاختيار، كتاب الزكاة، ١/١٥١، دار الكتب العمرية)

(وملك نصاب) عده شرطا موافقة للكنز وإن عد في الكتب الأصولية سببا والنصاب في اللغة الأصل وفي الشريعة ما لا تجب فيما دونه زكاة من المال... النصاب إنما تجب فيه الزكاة إذا تحقق فيه أوصاف أربعة: (١) أشار إلى الأول بقوله (حولي) وهو أن يتم الحول عليه وهو في ملكه لقوله — عليه الصلاة والسلام – «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» سمي حولا لأن الأحوال تحول فيه (٢) وإلى الثاني بقوله (فارغ) صفة نصاب (عن الدين) ... (٣)) وإلى الثالث بقوله (و) فارغ عن (حاجته الأصلية) أي عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه وطعام أهله وكسوتهما والمسكن والخادم والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلها وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه فإن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها شيء (٤) وإلى الرابع بقوله (نام) صفة ثانية لقوله نصاب (ولو تقديرا) النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ٢٨٤/١-٢٨٦، دار الكتب العمية، الطبعة الثانية)

[11]

أول الحول وقت انعقاد السبب وآخره وقت ثبوت الحكم فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه، فإذا هلك كله لم يتصور الضم فيستأنف له الحول (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، ١٦/٢، سعيد)

شرح الطحاوي: ولو كان النصاب كاملاً في أول الحول وكاملاً في آخر الحول وفيما بينهما هلك كله ولم يبق منه شيء لا يجب الزكاة، وفي السغناقي: بالاتفاف (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الخامس في القطع حكم الحول وعدم القطاعه، ١٨١/٣، زكريا)

[12]

[تنبيه] يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز. فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي اهـ (رد المحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية، ٣٣٦/١٣-٣٣٧، دار الثقافة والتراث)

[13]

في الدرا لمختار: (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها). وفي الشامية: (قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ. (قوله: ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الدين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون (رد المحتار، كتاب الزكاة، ٤٦٣/٥-٤٦٦، دار الثقافة والتراث)

وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء والصحيح إن هذا مذهب جميع أصحابنا لأن المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال التجارة ولو كان الواجب أحدهما غير عين عند أبي حنيفة لتعينت القيمة عند هلاك العين على ما هو الأصل في التخيير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين الآخر (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، وأما صفة الواجب في أموال التجارة، ٢٢/٢، سعيد)

How Should Raw Materials be Valued in a Business for Zakat? – Darul Fiqh

[14]

وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، الفصل الثاني في العروض، ١٩٨/١، دار الكتب العلمية، بيروت)

ولو ازدادت قيمتها قبل الحول تعتبر قيمتها وقت الوجوب بالإجماع (الفتاوى التاتارخانية، ١٧٠/٣، زكريا بك ديبو، ديوبند)

فقهي مقالات للمفتي محمد تقي عثماني، ١٥٥/١-١٥٦؛ كتاب المسائل للمفتي سلمان منصوربوري ٢١٧/٢

[15]

وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث ، أو بصنعه كما لوصية ، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر ، وبدل الخلع ، والصلح عن القصاص ، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض. وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة ، وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ، ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى ، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه ، (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ١٠/٢، سعيد؛ ٣٩٢/٢، دار الكتب العلمية، بيروت)

جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جو سود کے نام پر رقم ملتی ہے، وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت (تنخواہ) ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پراویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا بھی ہے اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے (جواهر الفقه، ٢٥٨/٣، مكتبة دار العلوم كراتشي)

جواهر الفقه جديد، **پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ**، ٢٥٥/٣-٢٩٣، مكتبة دار العلوم كراتشي؛ كتاب النوازل للمفتي سلمان منصوربوري، **پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ کا حکم**، ٤٧٧/٦، المركز العلمي للنشر والتحقيق

[16]

Introduction to Islamic Fintech, Muftī Faraz Adam, pages 93-102

Calculate Zakat on Crypto | Bitcoin | Cryptocurrency - IslamicFinanceGuru

[17]

(ويزكى الدين) أي ما قبض من الدين (عند قبضه فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين ويدل ما ليس كذلك عند قبض نصاب وبدل ما ليس بمال عند قبض نصاب وحولان حول) وتوضيحها موقوف على تفصيل الديون وبيان مراتبها اعلم أن الدين على ثلاثة أنواع دين قوي ودين وسط ودين ضعيف فالدين القوي هو الذي ملكه بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها والحكم فيه عند الإمام أنه إذا كان نصابا وتم الحول عليه تجب الزكاة لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض أربعين درهما زكى درهما فإن قبض أقل من ذلك لا، وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة والحكم فيه أن عند الإمام فيه روايتان ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما وقال في التحفة .لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض كما وقع في الكتاب وروى ابن سماعة عنه أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد ذلك وهو الصحيح عنده وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع أو الصلح عن دم العمد وبدل الكتابة والحكم فيه أن لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول عنده (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ٢٨٩/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)/ (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ١٠/٢، سعيد؛ ٣٩٢/٢، دار الكتب العلمية، بيروت)

[18]

(ولا في مال ضمار) بالكسر مخفي وشرعا مال زائل اليد غير مرجو الوصول غالبا وإنما لا تجب الزكاة عندهم لأن كلا من الملك والنماء فيه مفقود خلافا لزفر والشافعي ...والحجة عليهما قول علي – رضي الله تعالى عنه – لا زكاة في مال الضمار وأما ابن السبيل فقادر بنائبه... (ودين كان قد جحد) المديون سنين علانية لا سرا (ولا بينة عليه) ثم أقر بعده عند قوم وفي البحر فجميع ما ذكر من جملة المال الضمار (بخلاف دين على مقر ملي) أي غني أو معسر لأن الدين على المعسر ليس كالهالك لإمكان الوصول بواسطة التحصيل (أو مفلس) بتشديد اللام وفتحها من فلسه القاضي أي نادى في الناس بأنه مفلس لأن التفليس غير صحيح عند الإمام فكان وجوده كعدمه

لأن المال غاد ورائح فلا يكون كالهالك (أو جاحد عليه بينة) (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ٢٨٨/١، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية)/(الاختيار، ١٥٢/١، دار الكتب العمرية)/(رد المحتار، ٤٤٤/٥، دار الثقافة والتراث)

[19]

Liability of Zakat and Long-term Loans – Overview | Al-Qalam Sharī'ah Panel (alqalam.org.uk)

جديد فقهي مسائل لمولانا خالد سيف الله رحماني، *کون سے دیون مانع زکوۃ ہیں؟*، ٣٩/٢، زمزم

[20]

في الدر المختار: (ولا شيء في خيل) سائمة عندهما، وعليه الفتوى، خانية، وغيرها. ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر؟ الأصح لا لعدم النقل بالتقدير. وفي الشامية: وقيد بالسائمة لأنها محل الخلاف، أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة اتفاقاً كما يأتي... وقال الإمام إن كانت سائمة للدر والنسل ذكورا وإناثا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة دينارا وبين أن يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لا غير وإن كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهرها عدم الوجوب كذا في المحيط .وفي الفتح: الراجح في الذكور عدمه وفي الإناث الوجوب وأجمعوا أنها لو كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا شيء فيها وأن الإمام لا يأخذها جبرا، نهر. (قوله: وعليه الفتوى): قال الطحاوي: هذا أحب القولين إلينا، ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع: وعليه الفتوى، وفي الجواهر: والفتوى على قولهما، وفي الكافي: هو المختار للفتوى، وتبعه الزيلعي والبزازي تبعاً للخلاصة، وفي الخانية: قالوا: الفتوى على قولهما، تصحيح العلامة قاسم. قلت: وبه جزم في الكنز، لكن رجح قول الإمام في الفتح وأجاب عن دليلهما المار تبعاً للهداية بأن المراد فيه فرس الغازي، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه، وستدل للإمام بالأدلة الواضحة، ولذا قال تلميذه العلامة قاسم: وفي التحفة: الصحيح قوله ورجحه الإمام السرخسي في المبسوط والقدُوري في التجريد، وأجاب عما عساه يورد على دليله وصاحب البدائع وصاحب الهداية، وهذا القول أقوى حجة على ما شهد به التجريد والمبسوط وشرح شيخنا (رد المحتار، باب زكاة الغنم، ٤٩٧/٥-٤٩٩، دار الثقافة والتراث)

[21]

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة: ٦٠)

في مراقي الفلاح: هو الفقير وهو: من يملك مالا يبلغ نصابا ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا والمسكين وهو: من لا شيء له والمكاتب والمديون الذي لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل وهو: من له مال في وطنه وليس معه مال والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه... وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام نهر قوله: "واختار الطحاوي دفعها لبني هاشم" وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقيها فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض وأقره القهستاني كذا في شرح الملتقى (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ص٧١٩-٧٢١، قديمي كتب خانه)

كتاب المسائل، ٢٥٧/٢، دار الاشاعت؛ فتاوى دار العلوم زكريا، *بنی ہاشم اور سادات کو زکوۃ کی رقم دینے کا حکم*، ٢٢٩/٢-٢٣٦، زمزم

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب